ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Дата останнього оновлення: 13.04.2026 року

ПРЕАМБУЛА

Ця публічна оферта (далі — «Оферта») є офіційною пропозицією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЮРЧУКА ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, РНОКПП 3656505495, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства України (далі - «Виконавець»), адресованою необмеженому колу фізичних осіб, які мають повну цивільну правоздатність та дієздатність (далі - «Споживач»), щодо укладення договору про надання інформаційних та інформаційно-консультаційних послуг у дистанційному (онлайн) форматі (далі - «Договір»).
Оферта є публічною у розумінні статей 633 та 641 Цивільного кодексу України та діє з моменту її оприлюднення у мережі Інтернет до моменту відкликання або заміни новою редакцією Виконавцем.

Цей Договір укладається відповідно до статей 633, 634, 638–641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про цифровий контент та цифрові послуги» та інших норм чинного законодавства України.

Договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України та може бути укладений виключно шляхом повного та безумовного приєднання Споживача до умов цієї Оферти в цілому, без права:

- змінювати умови Договору;
- виключати окремі положення;
- вимагати включення будь-яких додаткових умов.

Будь-яке приєднання до цієї Оферти означає, що Споживач приймає її умови в повному обсязі, без застережень та обмежень.

Акцептом цієї Оферти є вчинення Споживачем дій, які свідчать про намір укласти Договір, зокрема, але не виключно:

- здійснення оплати Послуг (повної або часткової), у т.ч. через платіжний сервіс WayForPay або інший платіжний сервіс, визначений Виконавцем;
- здійснення першого платежу в межах оплати частинами або розтермінування.

З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця Договір вважається укладеним в електронній формі та має юридичну силу письмового договору.

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Споживач підтверджує, що:

- він ознайомився з усіма умовами Оферти та Договору до моменту здійснення оплати;
- йому зрозумілий зміст, предмет, характер Послуг та правові наслідки їх отримання;
- він діє добровільно, усвідомлено та без будь-якого тиску;
- визнає правомірність укладення Договору в електронній формі.

Сторони погоджуються, що Послуги за цим Договором надаються виключно дистанційно, з використанням мережі Інтернет, а доступ до відповідних інформаційно-консультаційних матеріалів надається після здійснення оплати.

Споживач підтверджує, що Послуги, які надаються за цим Договором, є цифровим контентом та/або цифровими послугами у розумінні чинного законодавства України, що можуть включати, зокрема, але не виключно: доступ до навчальних матеріалів у записі, участь у марафонах, програмах, інтенсивах, а також програмах із супроводом, зворотним зв'язком чи іншими інтерактивними елементами.

Споживач усвідомлює та погоджується, що надання Послуг розпочинається з моменту надання йому першого доступу до будь-якого елемента цифрового контенту та/або цифрової послуги (включно з, але не обмежуючись: відкриттям доступу до платформи, навчальних матеріалів, чатів, закритих спільнот, календаря подій, записів занять або початком проведення марафону чи програми із супроводом).

Акцептуючи цю Оферту, Споживач надає свою попередню пряму згоду на початок надання Послуг до спливу 14-денного строку, встановленого для відмови від договорів, укладених на відстані, та підтверджує, що з моменту початку надання Послуг він втрачає право на односторонню відмову від Договору та повернення сплачених коштів, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.

Інформація та матеріали, отримані Споживачем у межах виконання цього Договору, можуть використовуватися виключно Споживачем особисто, у тому числі для розвитку та здійснення власної підприємницької діяльності.

Споживачу забороняється будь-яке відтворення, копіювання, поширення, передача третім особам, публічне використання, продаж, перепродаж, субліцензування, створення похідних продуктів, навчальних програм, курсів, консультацій або інших матеріалів на основі отриманих від Виконавця матеріалів, а також будь-яке інше використання, що порушує права інтелектуальної власності Виконавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. З метою єдиного розуміння цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта - даний публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг у дистанційному (онлайн) форматі, умови якого є однаковими для всіх Споживачів та обов'язковими до виконання з моменту його Акцепту.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Споживачем усіх умов цієї Оферти шляхом внесення встановленої Виконавцем повної оплати або часткової оплати (передоплати) вартості Послуг відповідно до обраного Тарифу на розрахункові рахунки Виконавця або через платіжні сервіси, визначені Виконавцем.

Датою Акцепту Оферти вважається дата фактичного надходження грошових коштів на рахунок Виконавця. З моменту Акцепту Договір вважається укладеним та таким, що набрав чинності, і є обов'язковим для виконання Сторонами.

Виконавець має право обмежувати кількість місць, доступних для придбання за окремими Тарифами, про що розміщує відповідну інформацію на Сайті або повідомляє через інші канали електронної комунікації.

Виконавець - ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЮРЧУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, РНОКПП 3656505495, який надає інформаційно-консультаційні послуги Споживачу на умовах цієї Оферти особисто.

Споживач - фізична особа (резидент України), яка має повну цивільну правоздатність і дієздатність, діє виключно для власних побутових потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, та здійснила Акцепт Оферти на умовах, визначених цим Договором.

Інформаційно-консультаційні послуги (Послуги) - послуги Виконавця, що полягають у наданні Споживачу доступу до інформаційних матеріалів цифрового вмісту, які постачаються не на матеріальному носії, а також у наданні інформаційної підтримки у форматі текстової комунікації в чаті підтримки (для тарифів із супроводом).

Послуги не є фінансовим консалтингом, інвестиційними порадами, професійними рекомендаціями щодо операцій з активами чи управлінням капіталом.

Послуги надаються у межах онлайн-продуктів Виконавця, зокрема у форматі онлайн-курсів, програм або марафонів.

Проведення прямих ефірів, вебінарів або онлайн-зустрічей у режимі відеоконференцій не є складовою Послуг, якщо інше прямо не зазначено в описі відповідного Тарифу.

Онлайн-курс/Програма - структурований онлайн-продукт Виконавця у формі сукупності інформаційних матеріалів цифрового вмісту (відео, аудіо, тексти, презентації, інші матеріали), доступ до яких надається Споживачу відповідно до обраного Тарифу. Онлайн-курс/програма мають на меті передання систематизованих знань, рекомендацій та практичних інструментів для особистісного або професійного розвитку Споживача.

Марафон - формат онлайн-продукту, що належить до інформаційно-консультаційних послуг та полягає у наданні Споживачу доступу до інформаційних матеріалів цифрового вмісту та (або) онлайн-зустрічей у визначеній Виконавцем послідовності та кількості, протягом строку, встановленого Виконавцем для такого формату. Марафон спрямований на досягнення конкретного результату в межах програми та є частиною переліку онлайн-продуктів, що можуть надаватися відповідно до обраного Споживачем Тарифу згідно умов цієї Оферти.

Тариф - невід'ємна частина цього Договору, яка визначає перелік Послуг, обсяг інформаційних матеріалів, формат доступу, наявність або відсутність супроводу, порядок та строки надання Послуг, а також їх вартість. Актуальна інформація щодо Тарифів розміщується Виконавцем на Сайті або доводиться до відома Споживача через засоби електронної комунікації. Виконавець надає Послуги, зокрема, за такими Тарифами.

Вартість Тарифу включає Активаційний збір (30%) та вартість безпосередньо освітніх матеріалів (70%)

Активаційний збір - складова частина вартості Тарифу у розмірі 30% (тридцяти відсотків) від загальної суми, що є платою за технічну організацію доступу до Платформи (генерація облікового запису, налаштування прав доступу).
Активаційний збір є неповоротним з моменту надання Споживачу доступу шляхом направлення відповідних даних або посилань через будь який із Засобів електронної комунікації.

Активація Послуг - момент направлення Споживачу за допомогою Засобів електронної комунікації авторизаційних даних (логін, пароль) та/або персонального посилання для доступу до Платформи.

Платформа (Kwiga) - хмарний сервіс (https://kwiga.com/), що використовується Виконавцем для розміщення Матеріалів та надання доступу до них.

Бронювання місця - самостійна послуга Виконавця, що полягає в резервуванні за Споживачем місця в навчальній групі та фіксації акційної вартості Тарифу.

Ця послуга вважається повністю наданою в момент зарахування коштів на рахунок Виконавця та є безповоротною.

Доступ - право Споживача переглядати, ознайомлюватися та іншим дозволеним цією Офертою способом користуватися інформаційними матеріалами цифрового вмісту Виконавця через Сайт, платформу, соціальні мережі Instagram та Facebook або інші електронні ресурси, визначені Виконавцем.

Доступ надається Споживачу одразу після Акцепту Оферти на строк існування відповідного Онлайн курсу або Програми на Платформі, але в будь якому разі не менше ніж на 3 (три) місяці з моменту Акцепту.

Факт надання доступу вважається моментом початку надання Послуги та підтверджує належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань.

Інформаційні матеріали цифрового вмісту (Матеріали) - Відеозаписи, аудіозаписи, тексти, презентації, PDF-файли, інструкції, шаблони, чек-листи, графічні матеріали та інші об'єкти авторського права, створені Виконавцем та/або використані ним на законних підставах у своїх онлайн-курсах/програмах/марафонах або в інших цифрових інформаційних продуктів.

Авторизований пристрій - персональний технічний засіб Споживача (комп'ютер, планшет, смартфон), за допомогою якого здійснюється доступ до Платформи.

Виконавець має право фіксувати унікальний ідентифікатор пристрою (Device ID) та IP-адресу для контролю дотримання прав інтелектуальної власності.

Сайт - сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп'ютерних програм), що пов'язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресами:
https://sofifinsight.vercel.app/

Офіційні сторінки в соціальних мережах - профілі Виконавця, зокрема в Instagram за адресою https://www.instagram.com/sofi.finsight/, які використовуються для комунікації та розміщення інформації.

Чат підтримки - закритий електронний канал комунікації, створений Виконавцем для інформаційної підтримки Споживачів у межах обраного Тарифу, який не є консультацією в режимі реального часу та не передбачає обов'язку Виконавця надавати миттєві відповіді.

Електронна комунікація – будь-який спосіб взаємодії між Виконавцем і Споживачем із використанням засобів електронної комунікації. Електронна комунікація прирівнюється до

письмової форми листування й може використовуватись для обміну інформацією, передачі інформаційних матеріалів, завдань, повідомлень організаційного характеру, підтверджень, реквізитів для оплати, а також для надання консультацій чи зворотного зв'язку.

Засоби електронної комунікації – технічні інструменти, платформи та програмне забезпечення, що використовуються Виконавцем для взаємодії із Споживачами у межах надання Послуг. До засобів електронної комунікації належать, зокрема, але не обмежуючись: електронна пошта, соціальні мережі (Instagram, Facebook) та інші онлайн-платформи, визначені Виконавцем.

1.2. Усі інші терміни та поняття, що використовуються в цьому Договорі та не визначені у пункті 1.1, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України та загальноприйнятого визначення таких термінів у діловій та електронній комерційній практиці.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором публічної оферти Виконавець зобов'язується надати Споживачу інформаційно-консультаційні послуги (далі — Послуги), а Споживач зобов'язується прийняти та оплатити такі Послуги відповідно до умов цієї Оферти.

2.2. Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, де онлайн-платформа Kwiga (https://kwiga.com/) є основним місцем надання Послуг та розміщення Матеріалів, а сайт Виконавця, соціальні мережі (Instagram, Facebook) та месенджери (Telegram) є виключно допоміжними каналами комунікації, обмеження доступу до яких не вважається ненаданням Послуг за умови наявності доступу до Платформи.

2.3. Послуги полягають у наданні Споживачу систематизованої інформації, знань, рекомендацій та практичних інструментів у межах обраного цифрового продукту (онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту). Жодні Матеріали не є фінансовим консалтингом, інвестиційними порадами, професійними рекомендаціями чи управлінням активами.

2.4. До складу Послуг, залежно від обраного Тарифу, можуть входити:

- відеоматеріали (у тому числі записи занять, уроків, лекцій);
- текстові, графічні та інші інформаційні матеріали;
- методичні рекомендації, інструкції, приклади, шаблони;
- додаткові матеріали, пов'язані з тематикою продукту;
- інформаційний супровід у форматі текстового спілкування.

2.5. Послуги надаються в межах одного цифрового продукту, обраного Споживачем, опис якого розміщено у відкритому доступі на ресурсах Виконавця.

2.6. Наповнення, обсяг матеріалів, формат взаємодії та наявність супроводу визначаються відповідним тарифом і описуються у презентаційних матеріалах Виконавця. Зміст тарифів може відрізнятися за обсягом та способом надання Послуг.

2.7. У межах тарифів, що передбачають супровід, взаємодія між Виконавцем та Споживачем здійснюється у форматі текстової комунікації (чати, повідомлення, коментарі).

2.8. Проведення прямих ефірів, онлайн-зустрічей або відео-сесій не є обов'язковою складовою Послуг, якщо інше прямо не зазначено в описі відповідного тарифу.

2.9. Доступ до цифрових матеріалів надається Споживачу в електронному вигляді одразу після Акцепту Оферти на строк існування відповідного Онлайн-курсу або Програми на Платформі, але

в будь-якому разі не менше ніж на 3 (три) місяці з моменту Акцепту, за умови наявності технічної можливості відповідної Платформи.

2.10. Виконавець не гарантує безперервну роботу сторонніх сервісів, однак докладає розумних зусиль для забезпечення стабільного доступу до матеріалів.

2.11. Послуги мають інформаційно-консультаційний характер і не є освітньою діяльністю у розумінні Закону України «Про освіту», не передбачають видачі документів державного зразка та не підлягають ліцензуванню.

2.12. Метою надання Послуг є передання Споживачу інформації та рекомендацій для самостійного використання. Досягнення конкретного результату залежить від індивідуальних дій, рішень і залученості Споживача.

2.13. Послуги вважаються розпочатими в момент Активації Послуг (направлення Споживачу авторизаційних даних до Платформи Kwiga за допомогою Засобів електронної комунікації). З моменту Активації Виконавець вважається таким, що поніс фактичні витрати на технічну організацію доступу (Активаційний збір), які становлять 30% (тридцять відсотків) від загальної вартості обраного Споживачем Тарифу.

2.14. Послуги з надання доступу до цифрового контенту (Матеріалів) вважаються наданими належним чином у повному обсязі в момент Активації Послуг. Послуги з інформаційного супроводу (якщо такі передбачені обраним Тарифом) вважаються наданими належним чином та прийнятими Споживачем пропорційно часу, що минув з моменту початку такого супроводу, незалежно від фактичної активності Споживача в чатах комунікації.

2.15. Споживач підтверджує, що усвідомлює особливості надання цифрових інформаційно-консультаційних Послуг та погоджується з визначенням моменту їх надання, встановленим цим Договором.

2.16. Послуги, що надаються за цим Договором, є неформальною освітою, не підлягають ліцензуванню та не передбачають видачі документів державного зразка чи присвоєння професійних кваліфікацій. Послуги мають виключно навчальний характер; досягнення конкретного фінансового результату залежить від індивідуальних дій Споживача. Виконавець не надає інвестиційних порад та не несе відповідальності за фінансові рішення Споживача.

2.17. Виконавець має право оновлювати, доповнювати або змінювати форму та структуру матеріалів, не змінюючи при цьому загальної суті Послуг.

2.18. Доступ до Матеріалів надається виключно персонально Споживачу без права передачі третім особам, копіювання, тиражування або спільного перегляду (складчини). Будь-яке порушення цього пункту є підставою для негайного блокування доступу без повернення коштів.

2.19. Цей Договір укладається виключно з фізичними особами-резидентами України. Споживач гарантує, що діє не в інтересах бізнесу (B2B) та не як суб'єкт підприємницької діяльності. Будь-яка оплата, отримана з корпоративних рахунків юридичних осіб або ФОП, з іноземних рахунків або в іноземній валюті, вважається помилковою. У такому разі Договір вважається неукладеним (Акцепт не відбувся), зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг не виникають, а отримані кошти підлягають поверненню як безпідставно набуті за вирахуванням транзакційних витрат.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Ціна Послуг (вартість онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту) визначається Виконавцем самостійно та доводиться до відома Споживача на момент оформлення замовлення одним із таких способів:

- шляхом розміщення інформації безпосередньо на сайті Виконавця поруч із відповідною пропозицією Послуг;
- шляхом повідомлення у процесі електронної комунікації між Виконавцем та Споживачем, у тому числі, але не виключно, через Instagram Direct, Facebook Messenger, електронну пошту тощо.

3.2. Ціна Послуг зазначається у національній валюті України - гривні (UAH).

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну Послуг. При цьому зміна вартості не поширюється на Послуги, які вже були оплачені Споживачем — після здійснення оплати ціна є фіксованою та не підлягає зміні.

3.4. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі одним із таких способів, визначених Виконавцем:

- шляхом повної попередньої оплати (100%);
- шляхом оплати частинами;
- шляхом внутрішнього розтермінування.

3.5. Оплата може здійснюватися із використанням банківської платіжної картки в режимі онлайн через платіжну систему WayForPay або інші сервіси, визначені Виконавцем). Усі комісії платіжних систем або банків сплачуються Споживачем самостійно.

3.6. Моментом оплати вважається дата підтвердження успішної транзакції платіжною системою або дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.

3.7. За попереднім погодженням з Виконавцем Споживачу може бути надано право скористатися оплатою частинами або внутрішнім розтермінуванням. Умови такої оплати (розмір платежів, строки та порядок внесення) погоджуються окремо зі Споживачем на момент оформлення замовлення шляхом здійснення електронної комунікації.

Погоджені умови оплати вважаються прийнятими Споживачем з моменту підтвердження замовлення та/або внесення першого платежу відповідно до наданої Виконавцем інформації.

У разі порушення Споживачем строків внесення чергового платежу Виконавець має право вимагати дострокової сплати всієї невнесеної суми або призупинити надання Послуг до моменту повного виконання Споживачем платіжних зобов’язань.

3.8. Для максимально доступного тарифу із супроводом може застосовуватися спеціальний порядок оплати: 50% вартості Послуги сплачується до старту онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту, 50% - до початку надання супроводу, якщо інше не погоджено сторонами додатково.

3.9. Бронювання місця є самостійною послугою Виконавця, що полягає в резервуванні за Споживачем місця в навчальній групі та фіксації акційної вартості Тарифу. Така послуга вважається наданою в повному обсязі та належним чином з моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця. Сплачена сума за Бронювання є безповоротною та не може бути кваліфікована як аванс, завдаток або попередня оплата за навчання у розумінні ст. 570 ЦК України.

3.10. Вартість Тарифу за цим Договором є декомпозованою та складається з наступних частин:

30% (тридцять відсотків) — Активаційний збір (плата за технічну організацію доступу до Платформи Kwiga, створення облікового запису та налаштування прав доступу). Ця частина вартості є платою за фактично надані технічні послуги та не підлягає поверненню з моменту Активації Послуг.

70% (сімдесят відсотків) — вартість безпосередньо інформаційно-консультаційних послуг (доступу до Матеріалів), яка розраховується пропорційно кількості модулів/уроків у межах обраного Тарифу.

3.11. <u>У разі отримання Виконавцем запиту на повернення коштів протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати оплати, сума до повернення розраховується за наступною формулою:</u>

S = V - A - (M * N) - K, де:

S — сума, що підлягає поверненню;

V — загальна вартість оплаченого Тарифу;

A — Активаційний збір (30% від вартості);

M — вартість одного навчального модуля (70% вартості Тарифу поділені на загальну кількість модулів);

N — кількість модулів, до яких Споживач отримав доступ на Платформі (незалежно від фактичного перегляду);

K — фактичні витрати Виконавця на банківські комісії та послуги платіжних систем (WayForPay тощо).

3.11.1. У разі отримання Споживачем доступу до всіх (100%) модулів, передбачених обраним Тарифом, Послуга вважається повністю наданою Виконавцем і спожитою Споживачем. З цього моменту дія Договору в частині надання інформаційно консультаційних послуг вважається виконаною, розрахунок за формулою пропорційного повернення не здійснюється, а кошти не підлягають поверненню за будь яких обставин.

3.11.2. Показник N визначається на основі системних логів Платформи Kwiga (факт надання доступу до модуля або його активації в особистому кабінеті), незалежно від того, чи переглядав Споживач матеріали фактично.

3.12. Здійснюючи оплату, Споживач надає пряму згоду на початок надання Послуг негайно та підтверджує, що він усвідомлює втрату права на відмову від Договору в розумінні ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» у зв’язку з отриманням доступу до цифрового контенту. Повернення коштів після цього моменту здійснюється виключно на умовах пропорційності, визначених пунктом 3.11 цього Договору.

3.13. Зазначена згода є істотною умовою цього Договору та підтверджується фактом оплати Послуг.

3.14. Виконавець розглядає запит Споживача на повернення коштів впродовж 14 днів від дня оплати виключно щодо Послуг з надання доступу до цифрового контенту (Матеріалів у записі) та лише за умови, що Споживач не здійснив фактичного входу в Особистий кабінет (не активував доступ) та не розпочав споживання Матеріалів. З моменту Активації Послуг або спливу 14-денного строку, Послуги вважаються спожитими в повному обсязі та поверненню не підлягають.

3.15. Обробка запиту займає до 10 календарних днів із моменту його схвалення.

3.16. Невідповідність цифрового контенту суб’єктивному баченню Споживача, а також не отримання очікуваних результатів від його споживання, за умови повної відповідності характеристикам визначеним на Сайті Виконавця, не є підставою для повернення коштів.

3.17. Послуги, що надаються у вигляді бонусів, подарунків або додаткових сервісів, не підлягають поверненню чи передачі іншим особам.

3.18. Послуги, придбані зі знижкою, повертаються на загальних умовах.

3.19. Оплата Послуг має здійснюватися виключно з особистих рахунків фізичних осіб-резидентів України. Виконавець не приймає оплату від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців (B2B). У разі надходження коштів з корпоративного рахунку, такий платіж визнається помилковим, Послуги не надаються, а кошти повертаються платнику за вирахуванням комісії банку протягом 10 робочих днів.

3.20. <u>У разі ініціювання Споживачем процедури оскарження платежу (чарджбек) через банк-емітент або платіжну систему, Виконавець має право:</u>

3.20.1. Надати банку-еквайру та платіжній системі повну Доказову базу виконання Послуг, що включає: підтвердження оплати, витяг із системних логів Платформи Kwiga (дата/час входу, IP-адреса, перелік відкритих модулів), скріншоти електронної комунікації в месенджерах та лог-файли відправки авторизаційних даних.

3.20.2. Негайно заблокувати доступ Споживача до Платформи та Матеріалів без права на будь-яке повернення коштів у майбутньому.

3.20.3. Стягнути зі Споживача штраф у розмірі 100% (ста відсотків) від суми оспорюваної транзакції (чека). Сторони погоджуються, що оскарження платежу після фактичного отримання доступу до контенту розцінюється як ухилення від виконання платіжних зобов'язань та спроба безоплатного привласнення послуг. Дана сума є фіксованою неустойкою за порушення платіжної дисципліни. Крім штрафу, Споживач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати Виконавця на юридичний супровід спору та адміністративні збори платіжних систем. Оплата штрафу не звільняє Споживача від обов'язку оплатити вартість фактично спожитого контенту.

3.20.4. Використати інформацію про недобросовісну поведінку Споживача для обмеження його подальшої участі в проектах та заходах Виконавця, а також внести відповідні відомості до внутрішніх систем обліку небажаних клієнтів без права надання таким особам доступу до майбутніх послуг Виконавця.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем у дистанційному (онлайн) форматі. Основним місцем надання Послуг та розміщення Матеріалів (відеозаписів, аудіозаписів, текстових, графічних та методичних матеріалів) є онлайн-платформа Kwiga (https://kwiga.com/). Будь-які інші канали комунікації, зокрема закриті Telegram-канали, чати, месенджери чи соціальні мережі, є виключно допоміжними (додатковими) засобами зв'язку та інформування. Тимчасова технічна недоступність або обмеження доступу до допоміжних каналів (зокрема месенджера Telegram) не вважається ненаданням Послуг за умови збереження доступу до Матеріалів на основній Платформі Kwiga.

4.2. Надання Послуг розпочинається після отримання Виконавцем повної оплати вартості Послуг або першого платежу у разі оплати частинами, шляхом відкриття Споживачу доступу до відповідних матеріалів згідно з обраним та оплаченим Тарифом.

4.3. Доступ до Матеріалів (посилання, логіни, коди доступу або інші ідентифікатори) надається Споживачу після належного здійснення оплати у строк до 1 (одного) місяця, якщо інший строк не обумовлений Сторонами через електронні засоби комунікації. За вибором Виконавця надання доступу може здійснюватися автоматично через платіжну систему або шляхом надсилання

відповідного повідомлення на адресу електронної пошти, номер телефону (у тому числі через месенджери), або через інші засоби електронної комунікації, зазначені Споживачем під час оформлення замовлення. З моменту направлення авторизаційних даних для доступу до Платформи Kwiga Послуги вважаються розпочатими (Активованими), а Виконавець таким, що надав доступ до технічної інфраструктури.

4.3.1. У разі ненадходження доступу з причин, що пов'язані з помилками у зазначених контактних даних, дією спам-фільтрів поштового сервісу Споживача або налаштуваннями на стороні Споживача, такі обставини не вважаються порушенням зобов'язань Виконавця. Належним доказом виконання зобов'язань Виконавця у такому випадку є системний звіт (лог) про відправлення повідомлення з даними доступу на вказані Споживачем реквізити.

4.4. Споживач самостійно здійснює реєстрацію та/або авторизацію на навчальній платформі, а також зобов'язується забезпечувати конфіденційність логінів, паролів та інших даних доступу. У разі ненадання доступу після спливу 1 (одного) місяця з моменту оплати або іншого строку, обумовленого Сторонами в електронних засобах комунікації, Споживач зобов'язаний звернутися до Виконавця з підтвердженням оплати для з'ясування причин та технічного налаштування доступу.

4.5. Обсяг Послуг, склад матеріалів, формат взаємодії, наявність зворотного зв'язку, консультацій, групової або індивідуальної підтримки визначаються відповідно до обраного Тарифу, опис яких розміщується Виконавцем у відкритому доступі або доводиться до відома Споживача шляхом електронної комунікації.

4.6. Доступ до Матеріалів надається Споживачу на весь період технічного функціонування Платформи Kwiga та/або допоміжних засобів комунікації (Telegram), але у будь-якому випадку на строк не менше ніж 3 (три) місяці з моменту оплати, якщо інший строк не передбачено обраним Тарифом.

Виконавець не несе відповідальності за короткострокові збої або обмеження в роботі сторонніх сервісів (Платформа, Telegram, хмарні сховища тощо), які не перебувають під його безпосереднім контролем. У разі, якщо технічні проблеми на стороні Платформи тривають понад 14 (чотирнадцять) календарних днів або призвели до її повної ліквідації, Виконавець зобов'язується відновити надання доступу до Матеріалів шляхом їх перенесення на альтернативні ресурси (наприклад, Google Диск, закриті групи у соціальних мережах або інші хмарні сервіси) протягом розумного строку.

4.7. Послуги є цифровими та нематеріальними, у зв'язку з чим складання та підписання актів приймання-передачі Послуг не вимагається.

4.8. Виконавець має право на власний розсуд оновлювати, доповнювати, змінювати або змінювати матеріали онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту, змінювати їх кількість, формат, структуру та послідовність, не змінюючи при цьому загальну сутність Послуги.

4.9. Деякі Тарифи можуть передбачати надання бонусних матеріалів або додаткових опцій. Такі бонуси не є складовою основної Послуги, і Виконавець має право змінювати або припиняти їх надання без попереднього повідомлення Споживача.

4.10. Споживач використовує отримані матеріали виключно для особистих некомерційних цілей. Забороняється копіювання, запис, поширення, передача доступу третім особам, публікація або будь-яке інше використання матеріалів без письмової згоди Виконавця.

4.11. У разі порушення Споживачем умов користування матеріалами, у тому числі у випадку виявлення фактів передачі даних доступу третім особам, спільного використання облікового запису (складчини), копіювання чи запису Матеріалів, Виконавець негайно блокує доступ без попередження та повернення коштів. Дані системного моніторингу Платформи Kwiga (IP, Device ID) є достатнім доказом для такого блокування.

4.12. Усі Матеріали та поради Виконавця базуються на його особистому досвіді та суб'єктивному баченні. Виконавець не надає фінансових, інвестиційних чи юридичних гарантій. Споживач несе одноосібну відповідальність за будь-які ризики та наслідки, що виникли в результаті застосування отриманої інформації.

4.13. Момент повного надання Послуг визначається залежно від обраного Тарифу:

- Для Тарифів, що включають лише доступ до записів Матеріалів (уроків): Послуга вважається наданою належним чином та у повному обсязі в момент Активації (надання доступу до Платформи), незалежно від фактичного перегляду Матеріалів Споживачем.
- Для Тарифів, що включають записи Матеріалів та інформаційний супровід (зворотний зв’язок, чати, кураторство): Послуга з надання доступу до Матеріалів вважається наданою в повному обсязі в момент Активації, а Послуги з інформаційного супроводу вважаються наданими пропорційно часу, що минув з моменту початку такого супроводу.

4.14. Усі повідомлення, інструкції та матеріали, надіслані Виконавцем шляхом електронної комунікації мають статус офіційного інформування Споживача та вважаються отриманими з моменту їх публікації / відправлення.

4.15. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої з боку платформи Telegram, обмеження доступу через дії провайдерів, перебої Інтернет-з’єднання, збій електроенергії або дії третіх осіб, що не залежать від волі Виконавця.

4.16. Сторони погоджуються, що перебої в електропостачанні, відсутність стабільного Інтернет-зв'язку на стороні будь-якої зі Сторін або технічні проблеми Платформи не є підставою для визнання Послуг ненаданими, за умови, що Виконавець забезпечив наявність Матеріалів на Платформі для їх перегляду у будь-який інший час.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права та обов’язки Виконавця:

5.1.1. Виконавець має право:

a) Визначати зміст, обсяг і формат Послуг, самостійно встановлювати тематику, кількість, послідовність і тривалість навчальних матеріалів, не змінюючи сутності онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту.

b) Змінювати, доповнювати або оновлювати Матеріалі онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту без погодження зі Споживачем, якщо такі зміни не зменшують загальну цінність Послуги.

c) Вносити зміни до цієї Оферти у порядку, передбаченому п. 1.4. цього Договору.

d) Тимчасово обмежувати або призупиняти доступ Споживача до цифрових матеріалів у разі технічних робіт, порушення Споживачем умов Договору або його некоректної поведінки.

e) Видаляти коментарі, повідомлення чи матеріали, що містять ненормативну лексику, образи, елементи агресії, маніпуляцій або порушують права третіх осіб.

f) Блокувати або видаляти Споживача з каналу / чату без повернення коштів у разі порушення п. 5.3. цього Договору.
g) Використовувати залучених спеціалістів (підрядників, консультантів, технічних адміністраторів) для виконання своїх зобов'язань без погодження зі Споживачем.
h) Поширювати відгуків або коментарів Споживача у маркетингових чи навчальних цілях без окремої згоди.
i) Змінювати технічні платформи або канали комунікації без попереднього повідомлення Споживача.
j) Відмовити у наданні Послуг особам, які порушують законодавство України, мають зв'язки з державами-агресорами або діють з недобросовісною метою (зокрема, для копіювання, плагіату чи несанкціонованого поширення контенту).
k) Здійснювати технічний моніторинг активності Споживача на Платформі (фіксація IP, Device ID, локації) для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб.
l) Припинити надання підтримки або відповідей на запитання, якщо вони виходять за межі програми онлайн-курсу/марафону або якщо термін підтримки, передбачений Тарифом, вичерпано.

5.1.2. Виконавець зобов'язаний:
a) Надати Споживачу доступ до матеріалів онлайн-курсу/програми, марафону або іншого інформаційного продукту після надходження оплати у строки, визначені розділом 4 цього Договору.
b) Забезпечити збереження доступу до матеріалів (за наявності технічної можливості платформи).
c) Інформувати Споживача про оновлення або зміни у форматі надання Послуг через електронні засоби зв'язку.
d) Використовувати персональні дані Споживача виключно для виконання цього Договору відповідно до законодавства України.
e) Дотримуватись принципів добросовісності та конфіденційності під час взаємодії зі Споживачем.

5.2. Права та обов'язки Споживача:

5.2.1. <u>Споживач має право:</u>
a) Отримувати доступ до матеріалів онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту у повному обсязі, відповідно до формату, зазначеного в описі продукту.
b) Користуватись контентом для власних навчальних або професійних цілей.
c) Звертатися до Виконавця за технічною або інформаційною підтримкою у межах наданого формату.
d) Отримувати повідомлення про оновлення матеріалів, нові версії онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту чи бонуси (якщо це передбачено програмою).
e) Подати звернення або претензію щодо якості Послуги протягом строку, визначеного цим Договором.
f) Вимагати повернення коштів у випадках, передбачених розділом 3 цього Договору.

5.2.2. <u>Споживач зобов'язаний:</u>

1) Самостійно забезпечити наявність пристрою, Інтернет-з'єднання та програмного забезпечення, необхідного для доступу до онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту.
2) Своєчасно здійснити оплату Послуг у порядку, передбаченому цим Договором.
3) Не передавати третім особам логін, пароль, посилання чи інший спосіб доступу до матеріалів онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту.
4) Не здійснювати запис, копіювання, зйомку екрану, поширення або комерційне використання матеріалів без письмового дозволу Виконавця.
5) Дотримуватись правил спілкування у чатах: утримуватись від образ, маніпуляцій, спаму, розпалювання конфліктів, обговорення тем, що не стосуються онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту.
6) Поважати права інтелектуальної власності Виконавця, не здійснювати плагіат, не створювати похідні продукти з контенту онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту.
7) Повідомляти Виконавця про технічні несправності чи проблеми з доступом у розумний строк.

5.3. Споживачу заборонено:

a) Використовувати отримані матеріали для створення або продажу власних курсів, тренінгів чи консультацій, заснованих на ідентичний структурі, методології чи формулюваннях Виконавця.
b) Передавати, перепродавати або безоплатно поширювати доступи до Telegram-каналу чи Матеріали онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту іншим особам.
c) Використовувати контент для дискредитації, приниження честі, гідності чи ділової репутації Виконавця.
d) Використовувати Послуги з метою, що суперечить законодавству України або нормам етики бізнес-комунікації.
e) Порушення цього пункту тягне наслідки, визначені розділом 6 та 7 Договору.

5.4. Застереження:

a) Сторони визнають, що Виконавець гарантує надання якісного доступу до навчальних матеріалів, однак результат від їх застосування залежить виключно від Споживача.
b) Виконавець не несе відповідальності за очікувані, але не досягнуті результати (зокрема - дохід, збільшення продажів, кількість клієнтів, розвиток бізнесу чи особистісне зростання).
c) Жодна інформація в Матеріалах не є фінансовою чи інвестиційною порадою. Споживач усвідомлює, що ринок (криптовалют, бізнесу тощо) є високоризиковим, і Виконавець не несе відповідальності за фінансові втрати Споживача.
d) Будь-які кейси чи результати інших учнів, продемонстровані в Матеріалах, є суб'єктивними прикладами та не гарантують аналогічних результатів Споживачу.
e) Споживач погоджується, що рівень корисності та актуальності інформації є його суб'єктивною оцінкою. Невідповідність Матеріалів очікуванням Споживача або його рівню підготовки не є підставою для повернення коштів або визнання Послуг неякісними.

f) Порушення Споживачем правил, викладених у цьому розділі, надає Виконавцю право блокувати доступ до Послуги без повернення коштів.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Усі матеріали онлайн-курсу/програми/марафону зокрема, але не обмежуючись: відео-записи, тексти, зображення, аудіо-матеріали, інструкції, чек-листи, тексти публікацій, назви розділів, структура викладу, дизайн та оформлення, є результатами інтелектуальної діяльності і належать Виконавцю на праві виключної інтелектуальної власності.

6.2. Споживач визнає, що набуває лише право доступу до цифрового контенту у межах, визначених цим Договором, без набуття будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на матеріали онлайн-курсу/програми, марафону або іншого інформаційного продукту.

6.3. Використання контенту дозволяється виключно для власних навчальних або професійних цілей Споживача. Без попередньої письмової згоди Виконавця забороняється:

a) копіювати, завантажувати, зберігати, відтворювати, публікувати чи розповсюджувати отримані матеріали повністю або частково;
b) передавати доступ до чату або контенту третім особам;
c) записувати, дублювати чи здійснювати зйомку екрану (скрінкасти, скріншоти, аудіо-/відео-запис);
d) публікувати, демонструвати або розповсюджувати отримані матеріали в соціальних мережах, месенджерах чи будь-яких інших каналах комунікації;
e) використовувати будь-яку частину контенту для створення власних навчальних програм, курсів, тренінгів, консультацій, статей чи інших інформаційних продуктів;
f) змінювати, переробляти, адаптувати чи створювати похідні твори на основі контенту Виконавця.
g) використовувати методику викладу, логічну структуру навчальних блоків та авторські терміни Виконавця для створення будь-яких публічних інформаційних продуктів, навіть за умови повної переробки тексту (рерайту).

6.4. Будь-яке несанкціоноване використання отриманих матеріалів є порушенням прав інтелектуальної власності та тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України, зокрема ст. 432, 433, 440, 441 Цивільного кодексу України та Законом України «Про авторське право і суміжні права».

6.5. У разі виявлення Виконавцем фактів неправомірного використання матеріалів (у тому числі часткового цитування без дозволу, публікації в мережі Інтернет, продажу, передання доступу, запису відео-/аудіо-фрагментів або їх поширення Виконавець має право:

a) заблокувати Споживачеві доступ до онлайн-курсу/ програми, марафону або іншого інформаційного продукту без попередження і без повернення коштів;
b) вимагати відшкодування збитків та сплати штрафу у розмірі 20-кратної ((двадцятикратної) вартості Послуги;
c) ініціювати судовий захист прав інтелектуальної власності, включно з вимогою про компенсацію моральної шкоди та відшкодування упущеної вигоди;
d) повідомити платформи, соціальні мережі, доменні реєстратори або адміністраторів месенджерів про факт порушення з вимогою блокування відповідного контенту.

6.5.1. Сторони погоджуються, що беззаперечним та достатнім доказом факту передачі доступу третім особам (п. 6.3 "b") або використання Матеріалів у форматі "складчини" є дані системного моніторингу Платформи Kwiga, а саме:

- одночасний вхід в обліковий запис з двох і більше різних IP-адрес (що належать різним провайдерам або географічним локаціям);
- використання протягом 24 годин більше ніж 2 (двох) унікальних Device ID (ідентифікаторів пристроїв).

У такому разі Виконавець не зобов'язаний надавати додаткові докази розповсюдження контенту для застосування санкцій, передбачених п. 6.5.

6.6. Виконавець має право використовувати фрагменти повідомлень Споживача у чатах, результати його роботи (кейси) та відгуки у маркетингових цілях. Акцепт цієї Оферти є наданням повної та безстрокової згоди Споживача на таку публікацію (згідно з п. 6.14).

6.7. Інформація, отримана Споживачем під час взаємодії з Виконавцем (посилання з доступом, умови програми, методика викладання, структура уроків, зміст консультацій, записи або внутрішня організація процесу), є конфіденційною і становить комерційну таємницю Виконавця.

6.8. Споживач зобов’язаний утримуватися від розголошення або використання будь-якої конфіденційної інформації без згоди Виконавця, включаючи передання такої інформації іншим особам, створення власних продуктів на її основі чи публікацію у відкритому доступі.

6.9. Виконавець, у свою чергу, зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Споживача, окрім випадків, прямо передбачених законом або цим Договором.

6.10. У випадку порушення конфіденційності Споживач несе майнову та немайнову відповідальність у повному обсязі, включаючи відшкодування збитків, завданих Виконавцеві внаслідок неправомірного використання інформації, а також сплату штрафу у розмірі 20-кратної (двадцятикратної) вартості Послуги.

6.11. Обов’язок щодо збереження конфіденційності є безстроковим і зберігає чинність навіть після припинення дії цього Договору.

6.12. Обидві сторони зобов’язуються забезпечувати належний рівень захисту персональних даних від несанкціонованого доступу чи незаконної обробки, вживаючи заходів для запобігання їх розголошенню.

6.13. Акцептуючи цю Оферту, Споживач: підтверджує, що він обізнаний про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних» і GDPR; надає свою беззастережну та явну згоду на збір та обробку своїх персональних даних (анкетної інформації про себе, зокрема: прізвища, імені, по батькові, номера телефону, адреси електронної пошти, посилання на профіль в Instagram тощо), а також технічних метрик: IP-адреси, Device ID, версії браузера та операційної системи, геопозиції та історії логів активності на Платформі, що включає збирання, реєстрацію, зберігання, адаптацію, оновлення, використання, поширення (включаючи передачу), знеособлення та видалення. Обробка може здійснюватися автоматизованими системами чи без їх застосування в письмовій, електронній або іншій формі. Ці дані надаються добровільно для цілей виконання договірних відносин, ведення бухгалтерського та податкового обліку і звітності, фінансового моніторингу, маркетингових досліджень, рекламних кампаній, надсилання комерційних повідомлень через електронні засоби, а також для інших законних цілей Виконавця.

6.14. Залишаючи відгуки чи коментарі у профілі Виконавця, особистих повідомленнях, у чаті підтримки, під час онлайн-зустрічей у будь-якому форматі (текст, аудіо, відео, відеозаписи),

Споживач явно та беззастережно дозволяє Виконавцю використовувати ці відгуки у маркетингових цілях, для реклами та просування своїх послуг, публічного показу, демонстрації як прикладів (кейсів) і поширення у соціальних мережах із зазначенням відкритих персональних даних Споживача.

6.15. Виконавець має право залучати до обробки персональних даних Споживача технічних підрядників (процесорів) - сервіси розсилок, платформи хостингу, платіжні системи та юридичних радників, - які пов'язані з Виконавцем договорами про конфіденційність (NDA). Передача даних таким особам здійснюється виключно в обсязі, необхідному для технічного забезпечення надання Послуг за цим Договором, та не потребує додаткової згоди Споживача, оскільки є невід'ємною частиною виконання договірних зобов'язань.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до його умов та чинного законодавства України.

7.2. Виконавець відповідає виключно за факт надання доступу до Матеріалів онлайн-курсу/програми/марафону іншого цифрового інформаційного продукту у межах умов цієї Оферти. Виконавець не гарантує досягнення конкретного результат (прибутку, збільшення продажів, покращення навичок, кар'єрного зростання, психологічного чи фінансового ефекту). Ефективність застосування отриманих знань залежить виключно від дій Споживача.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за:

a) перебої у роботі Telegram-платформи, платіжних систем або провайдерів інтернету;
b) збій електроенергії, кібератаки, дії третіх осіб чи інші обставини, які не залежать від його волі;
c) технічні проблеми на стороні Споживача (несумісність пристроїв, застарілість програм, відсутність мережі тощо);
d) неможливість доступу до контенту у зв'язку з припиненням функціонування платформи на якій їх розміщено.

7.4. У разі порушення Споживачем умов цього Договору Виконавець має право

a) припинити надання Послуг, заблокувати або видалити Споживача Telegram-каналу без повернення коштів;
b) вимагати відшкодування збитків (прямих і непрямих), завданих порушенням стягнути штраф у розмірі, визначеному цим Договором (зокрема п. 6.5, 6.10);
c) розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Споживача засобами електронної комунікації.

7.5. У разі виявлення порушення прав інтелектуальної власності Виконавця (копіювання, поширення, плагіат, передача матеріалів третім особам, публікація в мережі) Споживач зобов'язаний сплатити Виконавцеві штраф у розмірі 20-кратної (двадцятикратної) вартості Послуги та відшкодувати всі завдані збитки, у тому числі упущену вигоду.

7.6. У разі поширення Споживачем неправдивої чи недостовірної інформації про Виконавця (у соціальних мережах, месенджерах, публікаціях тощо), Споживач зобов'язаний:

1) видалити такі матеріали протягом 24 годин з моменту отримання письмової
2) вимоги Виконавця;
3) сплатити штраф у розмірі 100 % вартості Послуги та компенсувати моральну
4) шкоду (у розмірі, визначеному Виконавцем, але не менше 20 000 грн).

7.7. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами, підлягають вирішенню шляхом переговорів і досудового врегулювання. Попереднє звернення з письмовою претензією є обов'язковим. Претензія подається в електронній формі через визначені засоби електронної комунікації та розглядається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання.

7.8. Якщо сторони не дійшли згоди в досудовому порядку, спір підлягає вирішенню у судовому порядку за місцем державної реєстрації Виконавця.

7.9. Відповідальність Виконавця за будь-якими претензіями Споживача (включаючи повернення коштів) у будь-якому випадку обмежена сумою фактично сплачених коштів за вирахуванням вартості Послуг з організації доступу (Активаційного збору 30%), передбачених п. 3.10.

7.10. Усі заяви, повідомлення, вимоги та претензії вважаються отриманими з моменту їх надсилання на адресу засобами електронної комунікації визначеної цим Договором.

7.11. Сторони погоджуються, що дотримання принципів добросовісності, взаємної поваги та професійної етики є основою їх співпраці. Будь-які дії, спрямовані на шкоду іншій Стороні, розцінюються як порушення цього Договору та можуть мати наслідки, передбачені цим розділом.

7.12. У разі агресивної, образливої, маніпулятивної, деструктивної або такої, що порушує нормальний хід надання Послуг, поведінки Споживача (у чатах, коментарях, особистих повідомленнях або під час онлайн-взаємодії), Виконавець має право негайно обмежити або припинити доступ до Послуг без попередження та без повернення коштів.

7.13. Організація або участь Споживача у масових скаргах, кампаніях тиску, публічному підбурюванні інших осіб до подання безпідставних вимог, негативних відгуків або скарг з метою впливу на Виконавця визнається зловживанням правом та істотним порушенням умов цього Договору.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли після акцепту цієї Публічної оферти, мають надзвичайний та невідворотний характер, не залежать від волі Сторін та унеможливлюють виконання зобов'язань навіть за умови вжиття всіх розумних заходів.

8.2. До форс-мажорних обставин, зокрема, але не виключно, належать: збройна агресія проти України, війна (оголошена або неоголошена), бойові дії, обстріли, ракетні та дронові удари, тимчасова окупація територій, терористичні акти, диверсії, запровадження воєнного або надзвичайного стану, мобілізація, масові заворушення, блокування транспортної або цифрової інфраструктури, рішення органів державної влади або місцевого самоврядування, що обмежують діяльність Виконавця, блокування або обмеження доступу до месенджера Telegram, платформи Kwiga або Google-сервісів на рівні провайдерів або державних органів України чи країни перебування Виконавця/Споживача, перебої або повна відсутність електропостачання, зв'язку чи доступу до мережі Інтернет, збої у роботі дата-центрів, хмарних сервісів, месенджерів, платіжних систем або інших технічних засобів, які не перебувають під контролем Виконавця, а також інші обставини, що об'єктивно унеможливлюють або істотно ускладнюють виконання зобов'язань за цим Договором.

8.3. Сторони погоджуються, що з урахуванням умов воєнного стану в Україні перебої електропостачання, зв'язку, Інтернету, обмеження роботи цифрових сервісів та месенджерів визнаються форс-мажорними обставинами незалежно від їх регулярності або прогнозованості та приймаються Споживачем при акцепті цієї Публічної оферти

8.4. Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов’язується повідомити іншу Сторону про їх настання або припинення протягом 72 (сімдесяти двох) годин шляхом електронної комунікації. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення у цей строк позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини, за винятком випадків, коли вони є загальновідомими, підтверджуються публічними джерелами або коли технічний стан засобів зв’язку об’єктивно не дозволяв здійснити таке повідомлення.

8.5. Виконавець має право не надавати індивідуальні сертифікати або довідки про форс-мажор, якщо відповідні обставини мають загальнодержавний або публічний характер (воєнні дії, масові відключення електроенергії, кібератаки, аварії на об’єктах критичної інфраструктури тощо).

8.6. На період дії форс-мажорних обставин виконання зобов’язань Виконавця за цим Договором призупиняється без застосування штрафних санкцій, неустойки чи відповідальності. Строки надання Послуг автоматично продовжуються на період дії таких обставин без необхідності внесення змін до Договору.

8.7. Якщо дія форс-мажорних обставин триває понад 2 (два) місяці поспіль та унеможливлює подальше надання Послуг, Виконавець має право:

- змінити формат надання Послуг на альтернативний (у тому числі асинхронний);
- відтермінувати надання окремих елементів Послуг;
- або ініціювати розірвання Договору в односторонньому порядку на наступних умовах:
  a) Щодо Послуг, які вже були Активовані (надано доступ) або надавалися поетапно до моменту настання форс-мажору: оплата не повертається, оскільки зобов'язання вважаються виконаними пропорційно наданому обсягу.
  b) Щодо Послуг, надання яких ще не розпочалося (передзамовлення без надання доступу): Виконавець повертає Споживачу сплачені кошти за вирахуванням фактичних витрат на банківські комісії та збори платіжних систем, пов’язані з обробкою платежів.

8.8. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для повернення Споживачу коштів, якщо Виконавець надав або має об’єктивну можливість надати доступ до матеріалів цифрового вмісту після припинення таких обставин.

9. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення їх конфіденційності регулюються окремим документом - Політикою конфіденційності, що розміщена на Сайті Виконавця. Акцептуючи цю Оферту, Споживач підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності, повністю розуміє її зміст та надає безумовну згоду на її умови.

9.2. Споживач підтверджує, що всі надані ним дані є достовірними, а його згода на їх обробку є добровільною та усвідомленою.

9.3. Споживач надає Виконавцю свою добровільну, конкретну, поінформовану та однозначну згоду на збір та обробку своїх персональних даних, зокрема: прізвища, імені, номера телефону, адреси електронної пошти, посилань на профілі у соціальних мережах, платіжної та технічної інформації, зокрема унікальний ідентифікатор пристрою (Device ID), тип операційної системи, історію авторизацій та логів активності на Платформі.

Споживач надає згоду на передачу цих знеособлених даних третім особам (зокрема, сервісам Google Analytics, Facebook Pixel тощо) з метою аналізу трафіку, налаштування релевантної реклами та технічного моніторингу дотримання умов цього Договору.

10. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ

10.1. Ці Правила спілкування є обов'язковими для Споживача та поширюються на всі форми комунікації, що прямо або опосередковано пов'язані з отриманням Послуг за цією Публічною офертою, зокрема під час обміну повідомленнями, коментарями, матеріалами, у чатах, Telegram-каналах, особистих повідомленнях, формах зворотного зв'язку, відгуках, а також в інших цифрових середовищах, які використовуються або можуть використовуватися Виконавцем.

10.2. Споживач усвідомлює та погоджується, що Послуги надаються у дистанційному асинхронному форматі та не передбачають обов'язку Виконавця вести індивідуальне листування, оперативно відповідати на повідомлення, брати участь у дискусіях або надавати пояснення у режимі реального часу. Відсутність відповіді або затримка з відповіддю не вважається порушенням Договору.

10.3. Споживач зобов'язаний дотримуватися коректної, добросовісної, поважної та етичної поведінки у будь-яких формах взаємодії з Виконавцем та іншими Споживачами. Забороняється будь-яка поведінка, що може перешкоджати наданню Послуг, створювати напружену атмосферу або шкодити діловій репутації Виконавця.

10.4. До неприйнятної (токсичної) поведінки, зокрема, але не виключно, належить:

a) використання ненормативної лексики, образ, принижень, погроз, знецінювальних висловлювань, агресії, сарказму або пасивної агресії;
b) публічна або приватна дискредитація Виконавця, його методик, підходів, контенту, ділової репутації, а також інших Споживачів;
c) тиск на Виконавця, нав'язування власних очікувань, вимог або трактувань умов Договору, маніпуляції, ультиматуми чи шантаж;
d) систематичне створення конфліктних ситуацій, провокацій або емоційного тиску;
e) надмірні, повторювані або безпідставні звернення, претензії чи вимоги, що ускладнюють або унеможливлюють нормальне надання Послуг;
f) публікація або поширення матеріалів політичного, порнографічного, сексуального характеру, контенту, що пропагує насильство, дискримінацію, ворожнечу, містить наклеп або загрози;
g) розміщення реклами, спаму, самопросування, партнерських або сторонніх матеріалів, не пов'язаних безпосередньо з отриманням Послуг;
h) порушення прав третіх осіб, у тому числі авторських, суміжних прав, прав на зображення, комерційні найменування, знаки для товарів і послуг, а також розголошення конфіденційної інформації.
i) Публічне обговорення вимог щодо повернення коштів, підбурювання інших Споживачів до масових скарг, чарджбеків або колективних претензій у загальних чатах чи коментарях.

10.5. Оцінка поведінки Споживача на предмет її відповідності цим Правилам здійснюється Виконавцем на підставі зафіксованих фактів порушень (зокрема, але не виключно: скріншотів листування, логів активності на Платформі, копій Матеріалів, розміщених на сторонніх ресурсах тощо).

Виконавець зобов’язується надати Споживачу інформацію про причину обмеження доступу за його запитом, проте залишає за собою право на остаточне рішення щодо кваліфікації таких дій як недобросовісних.

У разі порушення Споживачем цих Правил Виконавець має право, на власний вибір та без попереднього повідомлення, застосувати один або декілька таких заходів:

a) видалити повідомлення, коментарі або інший контент Споживача;
b) обмежити або призупинити доступ Споживача до чатів, каналів, коментарів чи інших комунікаційних ресурсів;
c) виключити Споживача з чатів, каналів або спільнот;
d) припинити надання Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку.

10.6. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця через порушення Споживачем умов цього Договору, фінансові розрахунки здійснюються залежно від кваліфікації порушення:

10.6.1. Порушення правил комунікації та етики (п. 10.4 Договору): Якщо Споживач порушує правила спілкування, створює деструктивну атмосферу, виявляє неповагу, але не зазіхає на права інтелектуальної власності Виконавця, доступ до Послуг припиняється, а кошти повертаються частково. Активаційний збір (30%) утримується Виконавцем і не підлягає поверненню. Решта суми (70%) повертається Споживачу пропорційно кількості невідкритих (неактивованих на Платформі) модулів/уроків, за вирахуванням банківських комісій та витрат платіжних систем.

10.6.2. Істотне та майнове порушення (п. 11.4 Договору): Якщо зафіксовано несанкціоноване поширення Матеріалів (складчина, передача доступу третім особам, плагіат), шахрайські дії з оплатою або безпідставне ініціювання процедури Chargeback, такий факт визнається грубим порушенням Договору та завданням майнової шкоди Виконавцю. У такому разі доступ до Послуг негайно блокується, а кошти не повертаються взагалі. Сплачена Споживачем сума утримується Виконавцем у повному обсязі (100%) в якості штрафної неустойки за порушення зобов'язань та часткової компенсації завданих збитків.

10.7. Застосування Виконавцем будь-яких заходів відповідно до цього розділу не вважається порушенням Договору, не тягне за собою обов’язку відшкодування збитків, моральної шкоди або упущеної вигоди та не створює для Споживача права на компенсацію чи повернення коштів.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Цей Договір є публічним договором (публічною офертою) у розумінні статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, набирає чинності з моменту його Акцепту Споживачем та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до його припинення на підставах, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

11.2. Акцепт цієї Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем усіх умов Договору в цілому, без будь-яких застережень, винятків чи додаткових умов з боку Споживача.

11.3. Договір може бути розірваний або припинений у порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також у випадках, прямо передбачених цим Договором.

11.4. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього погодження зі Споживачем у разі:

a) Істотного порушення Споживачем умов цього Договору, що включає будь-які посягання на інтелектуальну власність Виконавця (копіювання, злив, передача доступу),

використання нецензурної лайки чи образ у навчальних просторах, поширення спаму, реклами, або систематичне ігнорування правил поведінки на Платформі, що надає Виконавцю право негайно припинити надання Послуг без права на відновлення доступу;

b) порушення прав інтелектуальної власності Виконавця;
c) несанкціонованого використання або поширення Матеріалів;
d) зловживання правами, маніпуляцій, тиску або недобросовісної поведінки.

У разі розірвання Договору з підстав, передбачених цим пунктом, фінансові розрахунки (повернення чи повне утримання коштів) здійснюються виключно відповідно до алгоритму та кваліфікації порушень, чітко встановлених у пункті 10.6 цього Договору.

11.5. Добровільна відмова Споживача від користування Послугами, припинення перегляду Матеріалів, вихід із чатів або каналів, ігнорування наданого доступу, невикористання Послуг у повному або частковому обсязі, не є підставою для розірвання Договору та не тягне за собою повернення коштів.

11.6. Споживач зобов'язується здійснювати свої права та виконувати обов'язки за цим Договором добросовісно. Зловживання правами та порушення правил спілкування, а саме: спроби тиску, маніпуляцій, безпідставних вимог про повернення коштів, створення конфліктних ситуацій, прояви агресії, образи, дискредитація Виконавця, розповсюдження спаму чи реклами, а також будь-яка інша токсична поведінка, не допускаються та є підставою для негайного одностороннього розірвання Договору Виконавцем. У такому разі фінансові розрахунки здійснюються згідно з алгоритмом, визначеним у цьому Договорі, а доступ до Послуг припиняється безповоротно.

11.7. Розірвання або припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення зобов'язань, що виникли під час дії Договору.

11.8. Положення цього Договору щодо інтелектуальної власності, конфіденційності, обмеження відповідальності, штрафних санкцій та порядку вирішення спорів зберігають чинність після припинення або розірвання Договору без обмеження строку.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Якщо будь-яке положення цієї Публічної оферти буде визнане недійсним, незаконним або таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на дійсність та виконання інших положень Договору. У такому випадку Сторони вважають, що таке положення замінюється дійсною нормою, яка максимально відповідає початковим намірам Сторін.

Визнання окремого пункту про штраф або порядок повернення коштів недійсним не позбавляє Виконавця права на утримання фактично понесених витрат (Активаційного збору 30%).

12.2. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Цей Договір укладається в електронній формі шляхом Акцепту Публічної оферти та має повну юридичну силу, еквівалентну договору, укладеному у письмовій формі з власноручними підписами Сторін.

12.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Публічної оферти. Зміни набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не зазначено Виконавцем. Споживач зобов'язаний самостійно відстежувати актуальну редакцію Оферти.

12.5. Усі повідомлення, заяви, вимоги, претензії та інша юридично значуща інформація можуть надсилатися Сторонами у електронній формі (електронна пошта, месенджери, платформи доступу, повідомлення в акаунтах) та вважаються отриманими з моменту їх відправлення.

Листування в месенджері Telegram та системні сповіщення на Платформі Kwiga мають статус офіційного документообігу та є належними доказами у суді та перед банками.

12.6. Споживач підтверджує, що умови цього Договору є зрозумілими, справедливими, відповідають його волевиявленню та не були нав'язані йому під впливом помилки, обману, тиску або тяжких обставин.

13. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЮРЧУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
РНОКПП 3656505495
Адреса реєстрації: Україна, 30070, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Улашанівка, вул. Перемоги, будинок 11
Електронна пошта: gorodsvobody@ukr.net
Телефон: +38(068)-533-14-23